



AdvogaJá
ADVOCACIA INTELIGENTE

**Será que você
tem *Direito?***
advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito Tributário — Execução Fiscal

Redirecionamento ao Sócio por Presunção de Dissolução Irregular
e Análise da Prescrição do Crédito Tributário

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consultante:	José da Silva	Protocolo:	ADV-260701-0003-5.22-MODELO
Área:	Direito Tributário — Execução Fiscal e Redirecionamento ao Sócio	Data:	Julho de 2026
Advogado:	[Nome do Advogado], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. Consultante incluído no polo passivo de execução fiscal ajuizada contra sociedade empresária da qual foi sócio, por presunção de dissolução irregular. Responsabilidade pessoal do sócio-gerente condicionada à prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135, III, do CTN). Presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435 do STJ). Requisito do exercício de poderes de administração na data da dissolução irregular; impossibilidade de redirecionamento contra sócio que se retirou regularmente antes da dissolução e não lhe deu causa (STJ, REsp 1.377.019, 1ª Seção). Prescrição do crédito tributário em 5 anos contados da constituição definitiva (art. 174 do CTN), com análise do termo inicial da prescrição para o redirecionamento. Vias de defesa: exceção de pré-executividade para matérias de ordem pública sem dilação probatória e embargos à execução mediante garantia (Lei 6.830/1980). Possibilidade de discussão administrativa e de adesão a programa de regularização, quando disponível.

II. RELATÓRIO

O consultante José da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Fictícia nº 100, apartamento 000, bairro Exemplo, Rio de Janeiro/RJ, submeteu à análise jurídica sua inclusão no polo passivo de execução fiscal.

Segundo o relato, o consultante foi sócio de sociedade empresária que encerrou suas atividades sem a realização de baixa formal nos órgãos competentes. Anos depois, foi surpreendido com a citação em execução fiscal referente a débitos tributários da empresa, tendo o Fisco requerido o redirecionamento da cobrança contra sua pessoa, sob o fundamento de dissolução irregular.

O consultante informa que os débitos são anteriores ao encerramento das atividades e busca compreender se responde pessoalmente pela dívida, se há prescrição a alegar e quais os meios de defesa disponíveis.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. A Regra: o Sócio Não Responde pelo Simples Inadimplemento

O ponto de partida é uma distinção que o Fisco frequentemente desconsidera: o simples não pagamento do tributo pela pessoa jurídica não autoriza, por si só, a cobrança contra o sócio. A regra é a separação patrimonial entre a sociedade e seus sócios.

A responsabilidade pessoal do sócio depende da presença dos requisitos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional: a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. Inadimplemento tributário, isoladamente, não é infração à lei para esse fim — entendimento consolidado na jurisprudência.

■ ■ **ATENÇÃO:** A defesa mais eficaz começa pela verificação de **quem exercia a administração e quando**. O redirecionamento exige o preenchimento de requisitos específicos — a mera condição de ex-sócio não basta.

3.2. A Presunção de Dissolução Irregular e Seus Limites

O fundamento invocado no caso é a dissolução irregular. Nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

A presunção, porém, tem limites precisos, definidos pela própria jurisprudência do STJ. O que autoriza o redirecionamento é o exercício de poderes de administração **na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular** — e não a condição de sócio ao tempo do fato gerador. Por outro lado, a 1ª Seção do STJ firmou que o redirecionamento não pode ser autorizado contra o sócio que, embora exercesse gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em atos com excesso de poderes ou infração à lei, dela regularmente se retirou e não deu causa à posterior dissolução irregular (REsp 1.377.019, 1ª Seção).

A consequência prática é decisiva para o consultante: é preciso apurar, na documentação societária, se ele detinha poderes de administração no momento do encerramento das atividades. Se houve retirada regular anterior, devidamente registrada, há fundamento sólido de defesa.

Situação do sócio	Redirecionamento	Fundamento
Administrador na data da dissolução irregular	Cabível	Súmula 435 STJ; art. 135, III, CTN
Retirou-se regularmente antes da dissolução, sem lhe dar causa	Não cabível	STJ, REsp 1.377.019, 1ª Seção
Sócio sem poderes de administração	Não cabível	Art. 135, III, CTN exige poder de gerência
Apenas inadimplemento, sem dissolução irregular	Não cabível	Inadimplemento não é infração à lei para esse fim

3.3. A Prescrição do Crédito Tributário

Paralelamente ao mérito da responsabilidade, há uma frente de defesa frequentemente decisiva pelo simples decurso do tempo. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do Código Tributário Nacional).

Como no relato os débitos são antigos e o redirecionamento ocorreu anos depois do encerramento das atividades, a análise da prescrição é providência prioritária — tanto do crédito em si quanto do prazo para o redirecionamento contra o sócio, cujo termo inicial a jurisprudência situa, em regra, na data em que se configura a dissolução irregular ou em que ela se torna conhecida do Fisco.

A prescrição é matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo juízo, o que permite sua arguição por via de defesa mais simples, sem necessidade de garantia do juízo.

Recomendação prática: Reúna, com prioridade, os documentos que fixam as datas relevantes: contrato social e alterações (especialmente a de retirada do consulente), data do encerramento de fato das atividades, data da constituição definitiva de cada crédito e data do pedido de redirecionamento. É o cruzamento dessas datas que revela tanto a prescrição quanto a ilegitimidade do redirecionamento.

3.4. Os Meios de Defesa na Execução Fiscal

A execução fiscal rege-se pela Lei 6.830/1980 e admite duas vias principais de defesa, com requisitos distintos:

Meio de defesa	Cabimento	Exige garantia do juízo?
Exceção de pré-executividade	Matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória — prescrição, ilegitimidade passiva evidente	Não
Embargos à execução	Ampla defesa, inclusive matéria que exija prova	Sim — depósito, fiança ou penhora
Ação anulatória de débito fiscal	Discussão autônoma do lançamento	Depende do pedido de suspensão
Adesão a programa de regularização	Quando houver programa vigente e a análise indicar conveniência	Não se aplica

■ ■ **ATENÇÃO:** Prazos na execução fiscal são curtos e peremptórios. Uma vez citado, o prazo para embargar corre a partir da garantia do juízo. A perda do prazo restringe severamente a defesa — a análise da documentação deve ser imediata.

IV. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

1. O simples inadimplemento tributário da empresa não autoriza a cobrança contra o sócio. A responsabilidade pessoal exige atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135, III, do CTN).
2. O fundamento invocado — dissolução irregular — apoia-se na **Súmula 435 do STJ**, mas a presunção tem limites: o que legitima o redirecionamento é o exercício de **poderes de administração na data da dissolução irregular**. Sócio que se retirou regularmente antes e não deu causa à dissolução não responde (STJ, REsp 1.377.019, 1ª Seção).
3. A **prescrição** é frente de defesa prioritária: o crédito tributário prescreve em 5 anos contados da constituição definitiva (art. 174 do CTN). Sendo antigos os débitos e tardio o redirecionamento, a análise

das datas é a primeira providência — e a prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser arguida sem garantia do juízo.

4. As **vias de defesa** são a exceção de pré-executividade (para matérias de ordem pública sem dilação probatória, sem exigir garantia) e os embargos à execução (ampla defesa, mediante garantia do juízo), nos termos da Lei 6.830/1980.

5. **Providências recomendadas, em ordem:** (1) obter cópia integral da execução fiscal e da Certidão de Dívida Ativa; (2) reunir contrato social e todas as alterações, especialmente a de retirada do consulete, com data de registro; (3) apurar as datas de constituição definitiva dos créditos, do encerramento de fato das atividades e do pedido de redirecionamento; (4) verificar a situação fiscal e a existência de programa de regularização vigente; (5) apresentar a defesa cabível dentro do prazo, priorizando a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva.

V. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Esta seção descreve, de forma objetiva, como funcionam os procedimentos mencionados neste parecer. Tem caráter meramente informativo e não substitui a orientação de um advogado.

Como consultar sua situação fiscal e certidões

Antes de contestar cobranças ou regularizar pendências, é útil conhecer sua real situação perante os fiscos. As certidões negativas comprovam a inexistência de débitos e são exigidas em diversos atos.

Como fazer:

1. Federal: acesse o site da Receita Federal e da PGFN para consultar pendências e emitir a Certidão Negativa de Débitos (CND).
2. Estadual e municipal: use os sites das respectivas Secretarias de Fazenda.
3. Emita as certidões e guarde-as; elas têm prazo de validade.

Onde: Sites da Receita Federal, PGFN, SEFAZ estadual e Fazenda municipal.

O que levar/reunir: CPF ou CNPJ.

Custo: Gratuito.

Prazo: As certidões têm validade limitada (em geral, alguns meses).

Atenção: Cada esfera (federal, estadual, municipal) tem sua própria certidão — confira todas as que forem relevantes ao seu caso.

Como fazer uma consulta tributária formal

É um procedimento em que o contribuinte pergunta oficialmente ao Fisco como determinada norma se aplica ao seu caso. A resposta vincula a administração e esclarece a posição oficial antes de um eventual litígio.

Como fazer:

1. Formule a consulta por escrito, descrevendo o fato concreto e a dúvida sobre a aplicação da norma.
2. Protocole junto à Secretaria de Fazenda competente (estadual para ICMS, municipal para ISS/IPTU, federal para tributos da União).
3. Aguarde a resposta oficial, que orientará a conduta e poderá ser usada em defesa.

Onde: Secretaria de Estado de Fazenda (ICMS), Secretaria Municipal de Fazenda (ISS/IPTU) ou Receita Federal (tributos federais).

O que levar/reunir: Identificação do contribuinte, descrição do fato e da dúvida, documentos que demonstrem a situação.

Custo: Geralmente gratuito ou de baixo custo, conforme o ente.

Prazo: O prazo de resposta varia conforme a legislação de cada ente.

Atenção: Uma resposta desfavorável não impede a via judicial — mas esclarece a tese do Fisco antes do litígio, ajudando a preparar a estratégia.

Como obter documentos que estão com a outra parte (prontuário, contrato, prova)

Quando um documento essencial está em poder da outra parte — prontuário médico, contrato, memorial de cálculo —, você tem o direito de exigí-lo. A recusa pode ser suprida judicialmente pela exibição de documentos.

Como fazer:

1. Primeiro, solicite por escrito e com protocolo de recebimento, dando prazo para a entrega.
2. Guarde a solicitação e a eventual recusa ou silêncio — isso já é prova.
3. Não atendido, o documento pode ser requerido em juízo por meio do pedido de exibição de documentos, dentro da ação principal ou de forma autônoma.

Onde: Diretamente à instituição (hospital, clínica, empresa, distribuidora) e, se necessário, ao juízo competente.

O que levar/reunir: Cópia do pedido protocolado, identificação e comprovação da relação jurídica que fundamenta o direito ao documento.

Custo: A solicitação direta é gratuita. Prontuário médico é direito do paciente (Código de Ética Médica e CDC).

Prazo: A recusa injustificada de entrega pode caracterizar infração e é valorada contra quem se recusa.

Atenção: O que 'não está escrito' no prontuário não pode ser presumido como tendo ocorrido — por isso a obtenção do documento é frequentemente decisiva.

VI. O QUE EVITAR

Condutas que podem prejudicar o próprio caso. Esta seção tem caráter preventivo e orientativo.

✗ Não deixe o prazo correr sem agir. Prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem — uma vez esgotados, o direito se extingue definitivamente, sem possibilidade de recuperação.

✗ Não assine acordos, quitações ou termos de renúncia sem análise prévia. Uma quitação genérica pode extinguir direitos que você ainda poderia exercer.

✗ Não descarte documentos antigos — carnês, holerites, contratos, comprovantes, e-mails. Muitas vezes é justamente o documento antigo que comprova o direito ou revela a má-fé da outra parte.

✗ Não faça declarações admitindo culpa ou responsabilidade — por mensagem, e-mail ou verbalmente diante de testemunhas. Registre os fatos, mas evite manifestações que possam ser usadas contra você.

O presente parecer está atualizado de acordo com as normas jurídicas vigentes na data de sua elaboração. Eventual alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente poderá impactar, no todo ou em parte, as conclusões aqui aferidas. O parecer jurídico tem caráter exclusivamente informativo e orientativo, destinando-se a fornecer ao consulente subsídios para a tomada de decisão mais adequada ao seu caso. A escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que poderá, a seu critério, buscar orientação jurídica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, julho de 2026.

[Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer